

1501053-10.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... de três anos. Sabe pouco acerca da prática de tráfico de drogas pela ré, pois sempre aconselhou sua amiga a cessar tais condutas. A ré sofreu muito, encontrando no tráfico uma forma de viver, pois não tinha renda fixa. Tem conhecimento que a ré é usuária de drogas, permanecendo nas ruas durante as noites. Não sabe dizer se a ré fazia serviço de "radinho". Já levou a ré para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracetuba1cr@tjst. ius.br

1501053-10.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501053-10.2022.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THAIS FAUSTINO

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

THAIS FAUSTINO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, segundo narra a denúncia, em dia 17 de julho de 2022, por volta das 11h30min, na Rua Fundador Paulino Gatto, altura do imóvel de número 102, Bairro São José, nesta cidade, trazia consigo, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 9,02 gramas de Benzoilmetilecgonina (distribuídos em 60 porções), substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína, capaz de causar dependências física e/ou psíquica, conforme laudo de constatação prévia (fls. 03) e laudo de exame químico-toxicológico (fls.90/92). A denúncia veio acompanhada de inquérito policial iniciado por auto de prisão em flagrante.

Em audiência de custódia, a ré teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva (termo de audiência de fls. 52/58).

A ré foi notificada (fls. 114) e apresentou defesa prévia (fls. 122/124).

A denúncia foi recebida (fls. 128/131) e a ré foi citada e intimada para audiência de instrução (fls. 162), oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas, arroladas em comum e uma testemunha arrolada pela defesa (fls. 166). Em seguida, a

ré foi interrogada (fls. 167).

Ao final da instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a condenação da ré, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais escritas e requereu a absolvição da ré, por falta de provas. Subsidiariamente, postulou a desclassificação da conduta do crime de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 37, da Lei 11.343/06. Em caso de não desclassificação, requereu o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo (2/3), a conversão de eventual pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, fixando-se, ainda, regime inicial aberto (fls. 171/192).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

Verifica-se que a materialidade do delito de tráfico de drogas está provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18 - telefones celulares, dinheiro e porções de entorpecente), boletim de ocorrência (fls. 04/06), bem como pelo laudo de constatação prévia de substância entorpecente (fls. 03 - 09,02 gramas de cocaína em forma de crack) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 90/92).

A autoria também está demonstrada.

Em juízo, a ré afirmou que não estava vendendo entorpecente, estando apenas trabalhando "de campana" para bancar seu vício em drogas. Foi abordada pelos policiais militares, mas não trazia droga consigo. Os policiais afirmaram que, mesmo que a ré não trouxesse entorpecente consigo, iria ser presa. Não trazia o entorpecente apresentado na delegacia, mas apenas uma pequena porção de crack, um cachimbo, certa quantia em dinheiro, proveniente de um programa que havia feito, algumas moedas e uma garrafa de conhaque. Os policiais militares foram até a residência onde a ré morava e ali também não foi localizado entorpecente.

Trabalhava como "radinho" para sustentar seu vício. Em algumas ocasiões, chegava a se prostituir. Já possui outras duas condenações.

A testemunha Gustavo Domingos Faria Fronho, policial militar ouvido em juízo, contou que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento pelo bairro São José e, ao adentrarem na Rua Paulino Gato, visualizaram uma mulher (posteriormente identificada como sendo a ré) portando uma pochete. Sabe que a ré traficava entorpecente e atuava como "olheira" de outros traficantes. Ao visualizar a viatura, a ré passou a andar mais rapidamente, mas foi abordada. Dentro da pochete que ela trazia foram localizadas 58 porções de crack embaladas para venda, outras duas porções da mesma droga, a quantia de R\$ 282,00 e um aparelho celular.

Indagada, a ré afirmou que os policiais militares estavam prendendo a pessoa errada, pois ela apenas estava vendendo entorpecente para um indivíduo de nome Sidnei, pessoa que seria o real dono da droga. A ré foi revistada por uma policial feminina, ocasião em que saiu correndo, mas foi alcançada e presa, sendo necessário o uso da força para conter a ré. Ela informou que estaria morando em um imóvel, situado na Rua Fundador Paulino Gato, nº 233, imóvel que aparentava estar abandonado. Com a ré, nada mais de ilícito foi localizado. Na residência onde a ré indicou que morava foi localizado um telefone celular que aparentava ser um "Radinho". Tal imóvel estava vazio. A todo momento a ré falava que apenas estava revendendo o entorpecente que era de propriedade de Sidnei. A ré apresentava alguns ferimentos no corpo, sendo por ela relatado que tais lesões teriam sido causadas por seu ex-companheiro. Soube através de informantes que a ré tinha como ex-companheiro um indivíduo de nome Leno. Tal indivíduo seria usuário de drogas e tentava fazer uso do entorpecente vendido pela ré. Quando a ré não permitia tal uso, seu ex-companheiro a agredia. Sabe informar que "Leno" foi preso pela prática de crime de roubo.

No mesmo sentido, o depoimento do policial militar Fabiano de Jesus Barros Gomes, que complementou que a ré teria informado que, em alguns momentos, ela permanece no monitoramento das viaturas que entram no bairro e avisa os traficantes acerca de tais fatos através do telefone celular localizado na residência. A ré teria dito que havia pegado o entorpecente para vender, mas que tal entorpecente pertencia a

Sidnei Duquim. Conhecia a ré de outras ocorrências e tinha informações de que a ré traficava entorpecente.

A testemunha Fernanda dos Santos, ouvida em juízo, relatou que é amiga da ré. Conhece a ré há mais de três anos. Sabe pouco acerca da prática de tráfico de drogas pela ré, pois sempre aconselhou sua amiga a cessar tais condutas. A ré sofreu muito, encontrando no tráfico uma forma de viver, pois não tinha renda fixa. Tem conhecimento que a ré é usuária de drogas, permanecendo nas ruas durante as noites. Não sabe dizer se a ré fazia serviço de "radinho". Já levou a ré para fazer tratamento contra o uso de drogas. Atualmente, cuida do filho da ré. Sabe que a ré faz programas sexuais.

Desse modo, em que pese a negativa da ré, os demais elementos probatórios colhidos demonstram que ela estava na posse de expressiva quantidade de crack (60 porções), entorpecente de alto poder destrutivo, além considerável quantia em dinheiro sem origem lícita (R\$ 282,00), circunstâncias que não deixam dúvidas de que a ré praticou o crime imputado na denúncia.

Não é caso de desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 37, da Lei 11.343/06, pois, conforme ficou demonstrado, a ré trazia consigo 60 porções de cocaína em forma de crack, para venda.

Cabe registrar que a ré estava em liberdade provisória, pois já havia sido presa em outras ocasiões, em razão de tráfico de drogas, possuindo outros processos em andamento (fls. 118/120).

Resta dosar as penas.

Na primeira fase de fixação da pena, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343/06, em razão da considerável quantidade de entorpecente de alto poder destrutivo (09,02 gramas de cocaína em forma de crack distribuídos em 60 porções), que poderia atingir e causar males para muitas pessoas, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há nenhuma atenuante ou agravante genérica.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena nem causas de diminuição.

Anoto não ser possível aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porque, quando foi presa nestes autos, a ré estava em liberdade provisória concedida nos autos dos processos nº 0000480-47.2021.8.26.0032 e nº 1501733-29.2021.8.26.0603. Além disso, a ré estava em prisão domiciliar nos autos de nº 1500286-69.2022.8.26.0603 (fls. 118/120). Tais fatos demonstram que a ré estava se dedicando ao crime de tráfico de drogas, configurando motivo para a não incidência do redutor de pena.

Portanto, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada dia-multa no mínimo legal.

O regime inicial será o fechado, pois a ré trazia consigo considerável quantidade de substância entorpecente de alto poder destrutivo. Além disso, a gravidade do delito de tráfico exige reprimenda severa, para desestimular e reprimir conduta que causa tantos males para a sociedade.

É incabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, haja vista o montante da pena, superior a quatro anos. Ademais, a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas (quantidade expressiva de drogas), não recomendaria a substituição da pena corporal.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a ação penal para condenar THAIS FAUSTINO, qualificada nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de cinco anos e dez meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, cada dia-multa no mínimo legal, por infração ao artigo 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06.

Estando presa preventivamente, assim deve continuar, haja vista a sentença condenatória e a necessidade de garantia da ordem pública, pois a ré estava em liberdade provisória e voltou a praticar crime de tráfico de drogas. Expeça-se ofício de recomendação.

Decreto o perdimento, em favor da União, do valor (R\$ 282,00) e dos telefones

celulares apreendidos (fls. 17/18), pois decorrentes e utilizados para o tráfico de drogas, já que não houve demonstração de origem lícita e as provas constantes dos autos demonstraram que a ré praticava o crime de tráfico de drogas.

A ré arcará com as custas processuais, na forma da lei, observada a gratuidade processual.

P. R. I. C.

Araçatuba, 30 de novembro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA